



**Vertrag Nr. 1002500256 für die Vergabe von
„Austausch von Kühl- und
Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum“
CIG _____
CUP: B59B23000630005**

ZWISCHEN

SÜDTIROLER INFORMATIK AG (STEUER- UND MWST.-NR.: 01468500218), nachstehend SIAG, Südtiroler Informatik, mit Sitz in Bozen, Werner von Siemens Straße Nr. 29, in der Person des Präsident Johannes Schneebacker (Steuernummer: SCHJNN61C23Z102D), geboren in Gross St. Florian (Österreich) am 23/03/1961 und ist kraft seines Amtes in Bozen (BZ), Siemensstraße Nr. 29, domiziliert, zur Unterzeichnung dieses Vertrages gemäß dem Protokoll des Verwaltungsrats vom [Datum] bevollmächtigt, nachfolgend auch als Südtiroler Informatik bezeichnet

und

FIRMA (STEUER- UND MWST.-NR. _____), nachstehend auch Firma/Unternehmen, mit Sitz in _____ in der _____ Straße Nr. _____, in der Person des gesetzlichen Vertreters _____ (Steuernummer _____), geboren in _____ (____) am _____ und wohnhaft in _____ (____) in der _____ Straße Nr. _____, gemäß notarieller Vollmacht Urkundenrolle Nr. _____, Sammlung Nr. _____ vom _____, Notar _____ aus _____ (____)/ gemäß Urkunde _____, ermächtigt, diesen Vertrag zu unterzeichnen

Prämisse

- mit Datum _____ wurde das Ausschreibungsverfahren für die Vergabe des Auftrages von „Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum“ mit offenen Verfahren nach dem Kriterium der Vergabe des wirtschaftlich günstigsten Angebots auf der Grundlage des Preises und der Qualität veröffentlicht;
- der oben angeführten Ausschreibung wurde der Identifikationscode (CIG) _____ zugewiesen;
- im Anschluss an die oben angeführte Ausschreibung für oben genannten Ankauf geht die Firma/das Unternehmen als Gewinner hervor und folglich mit _____ (Maßnahme der Körperschaft) vom _____ (Anhang _____) wird ihr der Auftrag von _____ (Art des Auftrags) für einen Gesamtbetrag von _____, MwSt ausgeschlossen, erteilt.

Dieser Vertrag unterliegt einer Kündigungsklausel gemäß Art. 1456 sowie gemäß Art.1360 des italienischen Zivilgesetzbuches im Falle eines negativen Ergebnisses der Überprüfung der Wahrhaftigkeit der vom Auftragnehmer gemäß den Art. 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000 angegebenen Erklärungen.



Dies alles vorausgeschickt und als integrierender Bestandteil des vorliegenden Vertrages betrachtend, vereinbaren und beschließen die Parteien Folgendes:

Art. 1 - Vertragsgegenstand

1. Gegenstand des Vertrages ist den Austausch von Kühl- und Stromversorgungskomponenten im Rechenzentrum, wie genauer im technischen Leistungsverzeichnis (Anhang...) beschrieben.
2. Gegenstand des Vertrages sind alle wesentlichen und zusätzlichen Dienstleistungen, die erforderlich sind, um den Auftrag fachgerecht und in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation und der Dokumentation über das Vergabeverfahren auszuführen.

Art. 2 - Dauer und Fristen für die Lieferung/Durchführung

1. Die Vertragsdauer beträgt 8 Monate ab dem im Protokoll über den Beginn der Vertragsausführung angegebenen Datum.

Art. 3 - Optionsrechte und Verlängerungen

1. Der vorliegende Vertrag sieht mit Ausnahme der in Art. 120, Absatz 11 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Fällen keine Optionsrechte und/oder Verlängerungen vor.

Artikel 4 - Vergütung, Rechnungsstellung und Zahlungen

1. Die vom Auftraggeber an den Auftragnehmer zu zahlende Vergütung für die vollständige und einwandfreie Erfüllung des Vertrages, einschließlich der Sicherheitsaufwendungen, beträgt _____ € zuzüglich Mehrwertsteuer, sofern gesetzlich vorgesehen.
2. Die Zahlungsfristen sind detailliert im beiliegenden technischen Leistungsverzeichnis angegeben und wie folgt wiedergegeben:

Beschreibung	Abrechnungsmodalitäten
Lieferung und (sofern vorgesehen) Montage von Schneider-Komponenten	80% des Vertragsbetrags bei Lieferung des Materials 20% des Vertragsbetrags nach Abschluss der Arbeiten

3. Unbeschadet der Preisrevision gemäß Art. 8 dieses Vertrags sind keine weiteren Vergütungen zugunsten des Auftragnehmers sowie keine Anpassungen oder Erhöhungen des vertraglichen Entgelts zulässig.
4. Als von der Autonomen Provinz Bozen kontrollierte Gesellschaft fällt SIAG gemäß Art. 3, Abs. 1, Bst. e) im GvD Nr. 36/2023, Art. 2359, Abs. 1 des italienischen Zivilgesetzbuchs und Art. 17-ter DPR 633/1972 in den Anwendungsbereich der „Ausgliederung der Zahlungen“ (sogenanntes split payment).
5. Mit dem Haushaltgesetz 2018 Nr. 205 vom 27.12.2017 wurde ab dem 01.01.2019 die Verpflichtung zur elektronischen Rechnungsstellung eingeführt. Elektronische Rechnungen müssen daher von in Italien ansässigen, niedergelassenen und identifizierten Lieferanten über das Interchange System (SDI) im XML-Format versandt werden. Unser eindeutiger Empfängercode für den Versand Ihrer Rechnungen ist XL13LG4. Falls vorgesehen, muss der Vertragsnehmer der elektronischen Rechnung als Anlage die Abnahmebescheinigung oder eine gleichwertige Freigabe, die vom EVV/DAV erstellt wurde, beilegen.



6. Die Zahlung der Vergütung erfolgt gegen Vorlage einer regulären Rechnung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt derselben und aller anderen in diesem Vertrag vorgeschriebenen Unterlagen, per Banküberweisung durch Gutschrift auf das in Artikel 5 dieses Vertrages genannte Bankkonto.
7. Bei einem Unterauftrag wird SIAG dem Unternehmen den geschuldeten Betrag für die als Unterauftrag ausgeführten Leistungen bezahlen. Zu diesem Zweck übermittelt das Unternehmen innerhalb von 20 Tagen nach jeder Zahlung eine Kopie der bezahlten Rechnungen mit Angabe der Garantieabzüge.
8. Bei Vorauszahlung/en oder Teilzahlung/en von einzelnen Posten, werden 0,50 % des Nettobetrags zur Sicherung der Beitragsverpflichtungen einbehalten (Art. 11 Abs. 6 GvD Nr. 36/2023). Laut Art. 49 Abs. 3-bis LG Nr. 16/2015, werden bei Lieferungen und Dienstleistungen unter EU-Schwelle auf den progressiven Nettobetrag keine Garantierückbehalte von 0,50 Prozent für die Erfüllung der Beitragspflichten zugunsten der Fürsorge und Vorsorgeanstalten vorgenommen
9. Die Rechnungen müssen an Südtiroler Informatik AG, Siemensstraße 29, 39100 Bozen ausgestellt werden und folgende Angaben enthalten: Vertragsgegenstand, Auftrags-/Vertragsnummer, CIG-Nr., CUP-Nr. und Name des EVV. Die einzelnen Rechnungspositionen müssen folgende Angaben enthalten: Positionsbezeichnung, Einheiten/Stücke, Einheitspreis, Summe und Hinweis auf den zeitlichen Umfang der einzelnen Position.

Art. 5 - Rückverfolgbarkeit der Zahlungen

1. Gemäß Art. 3 des Gesetzes Nr. 136/2010 übernimmt der Auftragnehmer alle Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der finanziellen Bewegungen im Zusammenhang mit diesem Arbeitsauftrag, die bei Bank- oder Postgirokonten erfasst und ausschließlich durch Bank- oder Postüberweisungen unter Androhung der Kündigung dieses Vertrages gemäß Art. 1456 des italienischen Bürgerlichen Gesetzbuches vorgenommen werden müssen.
2. Gemäß den Bestimmungen des Artikels 3 des oben genannten Gesetzes wird hiermit erklärt, dass das Bankkonto und alle zugriffsberechtigten Personen diejenigen sind, die in der Ausschreibungsphase/bei der Einreichung des Angebots genannt wurden.
3. Das Bankkonto wird auf der Rechnung ausgewiesen und kann nur im Falle höherer Gewalt geändert, ersetzt oder ergänzt werden.

Art. 6 - Strafen

1. Bei Nichterfüllung der vertraglichen Verpflichtungen werden die fälligen Vertragsstrafen mit einem Ausmaß zwischen 0,3 Promille und 1 Promille des Nettovertragsbetrags berechnet, welche von Zeit zu Zeit im Verhältnis zum Ausmaß des verursachten Schadens und der Schwere der Nichterfüllung zu bestimmen ist.
2. Unbeschadet des oben genannten Strafausmaßes gelten auch die im technischen Leistungsverzeichnis, sofern vorliegend, vorgesehenen Vertragsstrafen für die Nichteinhaltung der spezifischen Qualitätsstufen (SLA).
3. Im Falle der Anwendung von Vertragsstrafen, die zusammen zu einem Betrag von mehr als 10 % der Vertragssumme führen, kann der EVV der SIAG vorschlagen, den Vertrag wegen schwerer Vertragsverletzung zu kündigen.
4. In Übereinstimmung mit den steuerlichen Regelungen kann SIAG Forderungen, die sich aus der Anwendung der in diesem Vertrag vorgesehenen Vertragsstrafen ergeben, mit dem dem Unternehmen zustehenden Betrag kompensieren bzw. auf die Kautionsrückzahlung zurückgreifen, ohne dass eine Abmahnung, eine weitere Überprüfung oder ein Gerichtsverfahren erforderlich ist.



Art. 7 – Endgültige Sicherheit

1. Gemäß Artikel 36 des Landesgesetzes Nr. 16/2015 bzw. Art. 117 des GvD Nr. 36/2023 der Vertragsvergabe hat das Unternehmen zur Gewährleistung aller vertraglichen Verpflichtungen eine endgültige Kautions gemäß dem Anhang zu diesem Vertrag gestellt.
2. Das Unternehmen hat eine endgültige Sicherheit in Höhe von _____ € in Form von Kautions mit Datum _____ (es muss angegeben werden ob, in Bargeld, mittels Banküberweisung, Barscheck, staatlich garantierte Schulverschreibungen zum Kurs am Tag der Einlage, bei einem Finanzamt der Provinz oder bei zugelassenen Unternehmen, wie vorgesehen laut Art. 106, bezogen auf den Artikel 117 des GvD Nr. 36/2023) oder eine Bürgschaft (angeben ob Bank- oder Versicherungsbürgschaft oder durch Finanzdienstleister ausgestellt, gemäß Ex- Artikel 106, GvD Nr. 36/2023) ausgestellt von _____ mit Datum _____ (Anhang _____) hinterlegt.
3. Die endgültige Kautions kann im Rahmen des gemessenen Fortschritts der vertraglichen Ausführung, höchstens zu 80 % des ursprünglichen garantierten Betrages, gemäß der Bestimmungen des Artikel 117, Abs. 8 des GvD Nr. 36/2023 der Vertragsvergabe, nach Abzug der Ansprüche des Kunden gegenüber dem Unternehmen, progressiv freigegeben werden.
4. Das Unternehmen verpflichtet sich, die oben genannte Kautions durch Erneuerung oder Verlängerung für die gesamte Dauer des vorliegenden Vertrages, und auf jeden Fall bis zur vollständigen Erfüllung der nach diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen, aufrechtzuerhalten, und zwar unter Androhung der rechtmäßigen Kündigung.
5. SIAG ist berechtigt, die Kautions ganz oder teilweise für den von ihr geltend gemachten Schaden einzubehalten, unbeschadet ihrer Rechte gegenüber dem Unternehmen weitere Schäden, welche das Ausmaß des Betrages der Sicherheit überschreiten, einzufordern.
6. In jedem Fall ist das Unternehmen verpflichtet, die Kautions, die SIAG während der Ausführung des Vertrags ganz oder teilweise einbehalten hat, innerhalb einer Frist von 10 (zehn) Kalendertagen nach Erhalt der Anfrage von SIAG wieder zu hinterlegen.

Art. 8 - Preisänderung

1. Im Sinne des Art. 60 des GvD Nr. 36/2023 werden die Preise auf Basis der folgenden synthetischen, vom ISTAT erarbeiteten Indizes nach oben oder nach unten aktualisiert: im Hinblick auf Dienstleistungs- und Lieferverträge die Verbraucherpreisindizes der Produktionspreise in der Industrie und der Dienstleistungen sowie die Indizes der vertraglichen Stundenlöhne.
Die Preisänderung wird anerkannt, wenn die festgestellten Abweichungen mehr als 5 % des Gesamtbetrags betragen, und zwar in Höhe von 80 % der Änderung in Bezug auf die zu erbringenden Leistungen.
2. Jede mögliche Änderung des Preises wird auf Grundlage eines Ermittlungsverfahrens bewertet, das vom EVV unter Beihilfe des CEC, falls ernannt, durchgeführt und von SIAG genehmigt wird.

Art. 9 - Schadens- und Haftpflichtversicherung

1. Das Unternehmen haftet für alle Schäden, die infolge der Vertragserfüllung an Personen oder Güter verursacht werden, welche zum Unternehmen, zu SIAG oder zu Dritten gehören.
2. Die Versicherungssumme muss dem Vertragswert entsprechen.



Art. 10 - Einhaltung des Ethik-Kodex und des Organisations- und Managementmodells gemäß GvD Nr. 231/2001

1. Dem Unternehmen ist bekannt, dass SIAG ein Organisations-, Management- sowie ein Kontrollmodell gemäß GvD Nr. 231/01 mit der entsprechenden Einhaltung des Ethik- und Disziplinkodex angenommen hat und anwendet, und erklärt, dies auf der Webseite der SIAG gelesen und verstanden zu haben.
2. Das Unternehmen hält sich an die Grundsätze des vorgenannten Organisations-, Management- und Kontrollmodells sowie an seine Anhänge und verpflichtet sich, seinen Inhalt, seine Grundsätze und Verfahren einzuhalten und generell jedes Verhalten zu unterlassen, das zur Entstehung der in der GvD Nr. 231/01 genannten und im vorgenannten Organisations-, Management- und Kontrollmodells genannten Straftaten führen könnten.
3. Das Unternehmen verpflichtet sich ferner, alle Grundsätze der oben genannten Dokumentation und die von unserer Organisation gemäß GvD Nr. 231/2001 vorgesehenen und diesem Vertrag beigefügten Verhaltensprotokolle zu respektieren und sicherzustellen. Der Verstoß gegen die in den oben genannten Dokumenten festgelegten Regeln stellt eine schwere Vertragsverletzung dar.
4. Das Unternehmen erklärt, dass im Rahmen der gewöhnlichen Kontakte mit dem Auftraggeber, mit dem Kunden und/oder dem Endverbraucher auch hypothetisch, keine Episoden aufgetreten sind, die nachvollziehbar oder auf jedem Fall gemäß dem GvD Nr. 231/01 in irgendeiner Form relevant erscheinen, um den Verantwortlichen für rechtswidriges Verhalten zu entschädigen, um so SIAG einen Vorteil zu schaffen.

Art. 11 - Schutz der personenbezogenen Daten

1. Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Informationen gemäß den Art. 13 und 14 der EU-Verordnung 679/2016 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) im Sonder-Leistungsverzeichnis gelesen hat.

Art. 12 - Streitbeilegung und Gerichtsstand

1. Bei Streitigkeiten mit dem Unternehmen wird unbeschadet der Anwendung der in Art. 212 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Schlichtungsverfahren und der in den Art. 210 und 211 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehenen Verfahren zur gütlichen Einigung die in Artikel 213 des GvD Nr. 36/2023 vorgesehene Schiedsgerichtsbarkeit ausgeschlossen, weshalb alle Streitigkeiten, die sich aus der Gültigkeit, der Auslegung, der Erfüllung oder der Beendigung des Vertrags ergeben, ausschließlich dem zuständigen Gericht von Bozen vorgelegt werden.

Art. 13 - Vertragsrecht

1. Dieser Vertrag und die damit verbundenen vertraglichen Verpflichtungen unterliegen dem italienischen Gesetz.

Art. 14 - Kosten

1. Alle Vertragskosten und mit dem Abschluss des Vertrages verbundenen Aufwendungen gehen zu Lasten des Unternehmens.
2. Der Auftragnehmer muss beim Vertragsabschluss, falls vorgesehen, die Stempelsteuer in der Höhe des Betrags errichten, der auf der Grundlage der **Tabelle A im Anhang I.4 des GvD Nr. 36/2023** festgelegt wird.



Art. 15 - Anhänge

Die folgenden, vom Auftragnehmer unterzeichneten und beim Auftraggeber aufbewahrten Unterlagen, die diesem Vertrag nicht materiell beigelegt sind, bilden einen integrierenden und wesentlichen Bestandteil dieses Vertrags:

1. Technische Leistungsverzeichnis;
2. Ausschreibungsbedingungen;
3. Protokoll des Ausschreibungsverfahrens (mit Anhängen);
4. Verfügung des endgültigen Zuschlags;
5. technisches Angebot (für Ausschreibungen nach Preis/Qualität, andernfalls streichen)
6. wirtschaftliches Angebot;
7. Korrekturen und Ergänzungen, Fragen und Antworten;
8. technische Unterlagen, die das Unternehmen während des Ausschreibungsverfahrens anbietet und die sich wie folgt zusammensetzen: ;
9. Versicherungspolice Nr. Datum ausgestellt von ;
10. Endgültige Kautions Nr. Datum ausgestellt von ;
11. Vollmacht/Sondervollmacht Nr. Datum Notar ;
12. Gründungsurkunde RTI ;

SÜDTIROLER INFORMATIK AG
Der Präsident
Johannes Schneeberger

UNTERNEHMEN
Gesetzlicher Vertreter
Vor- und Nachname

Art. 16 - Verbindliche Klauseln

Gemäß den Artikeln 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches erklärt das Unternehmen, die in diesem Vertrag enthaltenen Klauseln zu kennen, zu akzeptieren und zu genehmigen, und zwar insbesondere:

Art. 4 (Vergütung, Abrechnung und Zahlungen) **Art. 6** (Strafen), **Art. 10** (Einhaltung des Ethik-Kodex und des Organisations- und Managementmodells gemäß GvD Nr. 231/2001), **Art. 11** (Schutz der personenbezogenen Daten), **Art. 12** (Streitbeilegung und Gerichtsbarkeit).

UNTERNEHMEN
Gesetzlicher Vertreter
Vor- und Nachname